

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 494/2535

นางครอบครัว ไชโย กับพวก

โจทก์

นางเปรมวดี วรรณสฤติย์

จำเลย

นางเปรมวดี วรรณสฤติย์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

คดีฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนและขอแบ่งมรดกเป็นคดี ขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ แม้มีคำขอซึ่งมี ทุนทรัพย์รวมอยู่ด้วย คดีก็ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้ว ไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายสำคัญอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา กล่าวคือได้ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 8 วินิจฉัยคดีโดยฝ่าฝืนจากคำพยานหลักฐานในคดี โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) เลขที่ 1 เลขที่ดิน 1 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสุวรรณโลก จังหวัดสุโขทัย เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา ระหว่างจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเปล่ง ไชโย กับจำเลยในฐานะผู้รับมรดก ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2530 และให้นำที่ดินแปลงดังกล่าวมาแบ่งปันให้แก่โจทก์ที่ 1 เนื้อที่ 3 ไร่ 5 งาน 45 ตารางวา ให้ แบ่งปันแก่โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 เนื้อที่คนละ 1 งาน 45 ตารางวา หากไม่สามารถนำมาแบ่งปันได้ให้นำออกขายทอดตลาดในระหว่างทนายทัก่อน หากขายไม่ได้ให้นำออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาแบ่งปันแก่โจทก์ทั้งเจ็ดตามส่วนที่โจทก์ทั้งเจ็ดมีสิทธิได้รับ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 111)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 117)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนและขอแบ่งมรดกเป็นคดีขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาส่งเงินได้ แม้มีคำขอซึ่งมีทุนทรัพย์รวมอยู่ด้วย คดีก็ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงให้รับฎีกาจำเลย ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ